

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אברהם בצלאל

פ/3404/25

הצעת חוק להפחתת סכום הפיצוי הכספי בשל נסיעה ללא תיקוף כרטיס בתחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון פקודת מסילות הברזל, התשל"ב–1972¹, אחרי סעיף 17 יבוא :
מסילות הברזל

17א. על אף האמור בסעיף 17(א), נוסע המחזיק ברשותו אי תיקוף למחזיק בכרטיס תקופתי המוצא ומקום היעד של הנסיעה בעדה שולמו דמי הנסיעה לפני תחילת נסיעתו ולא העביר את הכרטיס במתקן המיועד לכך בהתאם להוראות סעיף 16(ב), לא יעלה סכום הפיצוי הכספי שיקבע השר על 20 שקלים חדשים."

2. תיקון פקודת התעבורה², אחרי סעיף 161 יבוא :
התעבורה

161א. על נוסע המחזיק ברשותו כרטיס תקופתי אישי אי תיקוף למחזיק בכרטיס תקופתי תקף המתאים לנסיעתו, ולא העביר את הכרטיס במתקן המיועד לכך לפני תחילת נסיעתו, לא יחולו הוראות סעיף 161, והתעריף המוגדל כאמור בסעיף 161א(1) לא יעלה על 20 שקלים חדשים."

דבריו הסבר

התופעה של מתן חיובים מוגדלים בשל אי תשלום דמי נסיעה למשתמשי הרכבת הקלה (להלן – דוחות), רחבה מאוד ופעמים רבות ניתנים הדוחות גם לאזרחים שפעלו בתום לב. מרביתם של משתמשי תחבורה ציבורית רוכשים חוזי נסיעות משולמות מראש, כגון חופשי שנתי, חופשי חודשי, חופשי יומי או כל כרטיס אחר, המכילים זכות לנסיעות המשך ללא תשלום נוסף. במקרים בהם נוסע לא העביר את כרטיס הנסיעה האלקטרוני (רב-קו) במכונת התיקוף, מתוך שכחה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

או חוסר תשומת לב, מוטל עליו כיום קנס בסכום של 180 שקלים חדשים, סכום הזהה לקנס המוטל על נוסע שלא שילם על הנסיעה כלל.

אין צידוק שגובה הקנס למשתמטים מתשלום יעמוד על סכום זהה למשלמים בעבור הנסיעה אשר רכשו את הכרטיס, אך בתום לב מתוך שכחה או חוסר תשומת לב, לא תיקפו את הכרטיס במתקן. ועדת הערר שמונתה לפי סעיף 1ב46(ד) לפקודת מסילות הברזל, קבעה בהחלטתה מיום 12.1.2016 (עקק 260 א.ז נגד חברת סיטיפס בע"מ) כי במקרים בהם נוסע החזיק בכרטיס חופשי תקופתי ולא תיקף אותו במיתקן, יש לבטל את החיוב המוגדל בסך 180 שקלים חדשים, ובמקרים אלו יש להמיר את החיוב המוגדל, באזהרה.

בעקבות ערעור שהגישה חברת סיטיפס על החלטת ועדת הערר, ביטל בית המשפט המחוזי את החלטת ועדת הערר בנימוקים שונים, ביניהם התחשבות בכך שהחברה המפעילה את הרכבת מקבלת את כספה בהתאם למספר התיקופים, ונוסע שלא תיקף את הכרטיס גורם נזק לחברת הרכבת. עם זאת בית המשפט המחוזי, ראה בעייתיות בדין הנוהג כיום שאינו מבחין בין נוסע שלא שילם על הנסיעה כלל לבין נוסע ששכח לתקף את הכרטיס וכדבריו:

"עם זאת, בית המשפט באמור לעיל, אין כדי למעט מן הבעיה שראתה ועדת הערר כפי האמור בהחלטותיה, בהתייחס למצבים אלה שבהם אין חולק על כך שהנוסעים לא ביקשו להפיק רווח כלכלי או תועלת כספית מאי תיקוף הכרטיס. שהרי המשיבים קנו כרטיס נסיעה. הם שילמו עליו. חרף זאת, הם מוצאים עצמם חייבים "חיוב מוגדל" העולה עשרות מונים על דמי הנסיעה (ששילמו). אכן, לא מדובר בשיקול של מה בכך וניתן גם להבין את תחושת אי הנוחות ואף את טענות המשיבים למידה מסוימת של "חוסר צדק", בכך שהם מחויבים באותו חיוב מוגדל העולה כאמור עשרות מונים על עלות הנסיעה המקורית, רק בשל אי תיקוף הכרטיס – אף בתום לב ובשגגה" (רע"א 54924-02-16 סיטיפס בע"מ נ' זדה ואח').

הצדק וההיגיון מחייבים כי במקרים בהם הנוסע מחזיק בכרטיס חופשי או נסיעת המשך, אך שכח להעביר את הכרטיס במכונת התיקוף ואינו מתכוון להשתמש מתשלום, יקבל הנוסע אזהרה או קנס סמלי שלא יעלה על 20 שקלים חדשים.

לאור האמור, מוצע, כי הקנס שעומד כיום על סך של 180 שקלים חדשים. יינתן רק במקרים שהנוסע לא שילם כלל, אך במקרים שהנוסע מחזיק בכרטיס חופשי, אך נמנע מלהעבירו במכונת התיקוף, סכום הקנס לא יעלה על 20 שקלים חדשים, כך שבפועל מפעיל הקו יוכל לפי שיקול דעתו לתת לנוסע אזהרה, או קנס שלא יעלה ע"ס 20 שקלים חדשים.

לאור התיקון המוצע שקובע קנס דומה לנסיעה ללא כרטיס בחברת האוטובוסים, מוצע כי גם פקודת התעבורה תתוקן בהתאם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה גפני וחבר הכנסת יעקב אשר (פ/215/25), ועל ידי חברת הכנסת אימאן יאסין ח'טיב וקבוצת חברי כנסת (פ/1284/25). הצעת החוק זהה לפ/1284/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)